

통 보

- 제 목 : 양곡류 단가 계약에 관한 사항
- 관계기관 : ○○★★병원
- 내 용

가. 업무개요

○○★★병원에는 입원환자 및 직원에게 양질의 급식(백미 등) 제공을 위해 매년 연간 단가 계약으로 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 2024년 양곡류 단가계약 현황

계약기간 : 'xx.x.x.~ 'xx.xx.xx.

(단위 : 원)

구 분	등급	단위	규격	수량	단가	금액	계약업체	계약방법

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제5조(계약의 원칙)에 따르면 계약은 서로 대등한 입장에서 당사자의 합의에 따라 체결되어야 하며, 당사자는 계약의 내용을 신의성실의 원칙에 따라 이행하여야 한다고 정하고 있으며,

기획재정부 계약예규 「물품구매(제조)계약일반조건」 제3조(계약문서)에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」, 물품구매(제조)와 관련된 법령 및 이 조건에 정한 계약일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 물품구매계약 특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

아울러 ○○★★병원 ◆□☆-XXXX('xx.xx.xx, 20xx년 급식재료(양곡류) 단가계약 체결 보고) 「급식재료 구매계약 특수조건」 제x조(품질 및 규격) 제x항에서는 특수한 사

정으로 본 계약서에 명기된 동일한 규격의 물품을 공급할 수 없을 경우에는 “계약 상대자”는 “병원”에게 이 사실을 통보하고, “병원”의 승인을 받은 후, 동 물품과 규격이 가장 유사하고 동 물품보다 우수한 물품(이하 “동등 이상 물품”이라 한다.)으로 공급하여야 한다고 정하고 있습니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 20xx년 ◎◎★★병원 급식재료(양곡류) 연간 단가 계약 내역을 확인한 결과, [사진]과 같이 § 세척 과정 중 0 0 0 등 이물질이 발견되어 계약업체로부터 § 포대를 교체 받았음에도 이후 품질에 지속적으로 문제가 있어 클레임을 제기하였으나,

[사진] 클레임 사진

'xx.xx.	'xx.xx.xx.	'xx.xx.

[표 2]와 같이 특수조건에서 정한 계약 물품과 동등 이상의 특급 백미가 아닌 상급 백미로 변경 납품하기로 계약업체와 협의 후 변경계약 절차 없이 수의 계약(구입집행결의서)을 체결한 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 백미 수의계약 내역

(단위 : 원)

구 분	등급	단위	규격	수량	단가	금액	계약기간

※ 타병원 백미(상급) 계약현황 : ▲▲, ▽ ▽(kg/x,xxx원), ◆◆(kg/x,xxx원)

한편, ◎◎★★병원에서는 [표 3]과 같이 백미에 대한 최근 x년간 가격추이를

검토하여 기존 xx~xx월에 연간 단가 계약을 추진하는 것보다는 수확기(x~xx월)를
피하여 일정한 가격패턴이 보이는 x~x월(8개월), x~xx월(x개월)로 나누어 계약을
추진하는 것이 합리적이고 사회적기업 실적이 목표 대비 미달하고 있는 실정도 감
안 한다는 사유로 중소기업이면서 사회적 기업 인증 보유업체를 우선 검토 하여
[표 4]와 같이 20xx년 양곡류 단가 계약 기간을 x개월로 하여('xx.x~x월) 수의
계약으로 체결한 것이 확인되었으나,

[표 3] 백미 x년간 가격 추이 검토 자료(○○★★병원)

<자료 출처 : Kamis-소매가격-기간별-월간-품목(쌀)-품종(전체쌀20kg)>							
구분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년	2019년	평년
01월	2,842	2,529	2,673	2,999	2,586	2,665	2,641
02월	2,793	2,540	2,630	3,019	2,586	2,662	2,625
03월	2,645	2,572	2,623	3,000	2,578	2,658	2,622
04월	2,541	2,574	2,602	3,000	2,575	2,653	2,612
05월	2,697	2,589	2,561	3,055	2,581	2,645	2,605
06월	2,688	2,534	2,550	3,062	2,585	2,634	2,590
07월	2,654	2,537	2,532	3,086	2,588	2,607	2,582
08월	2,589	2,681	2,461	3,066	2,618	2,598	2,633
09월	2,570	2,756	2,420	2,866	2,637	2,580	2,657
10월	-	2,955	2,490	2,766	2,892	2,574	2,719
11월	-	2,841	2,664	2,769	2,945	2,585	2,756
12월	-	2,888	2,595	2,757	3,023	2,618	2,754
연평균	2,674	2,664	2,567	2,954	2,682	2,623	2,650

(소매가격 - 기간별) 식량작물 / 쌀 / 전체(쌀20KG), 등급: 상품, 단위: 1kg

[표 4] 20xx년 양곡류 단가계약 현황

계약기간 : 'xx.x.x~ 'xx.x.xx(x개월) (단위 : 천원)

구분	등급	단위	규격	수량	단가	금액	계약업체	계약방법

○○★★병원에서 검토한 20xx년 양곡류 단가 계약을 확인한 결과, [표 5]와
같이 'xx년 계약 단가보다 x% 상승하였을 뿐만 아니라 양곡류(백미, 찰쌀) 등급
또한 하향한(기존 특급→상등급) 것으로 확인되었습니다.

[표 5] 양곡류 단가 비교 내역('xx~'xx)

(단위 : 원)

구분	단위	수량	'25년(A)		'24년(B)		차액 (A-B)	
			단가	금액	단가	금액	단가	금액

4. 관계기관 의견

○○★★병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○★★병원장은

- 계약 특수조건 이행 관리 및 계약 내용 변경 시 변경 계약 절차 준수 등 계약 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)